



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : REGA IVANKA BIN SYAIFUL BAHRI; |
| 2. Tempat lahir | : Srigeni (Kabupaten Ogan Komering Ilir); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 29 Oktober 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama,
Kecamatan Kayuagung, Kabupaten
Ogan Komering Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pengangguran; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 Lk. IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag, tanggal 19 Februari 2025;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rega Ivanka Bin Syaiful Bahri bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kami melanggar pertama Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rega Ivanka Bin Syaiful Bahri dengan pidana penjara selama 14 (empat) belas tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hitam bergambar;
 - 1 (satu) helai celana pendek berbahan levis berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah kursi plastik yang sudah pias warnanya karena pemakaian;
 - 1 (satu) helai baju warna biru;
 - 1 (satu) helai celana warna biru;
 - 1 (satu) miniset warna pink;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan kualifikasi dan pasal yang telah

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat berkenaan dengan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Lebih lanjut, perlu untuk dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa menghilangkan nyawa orang;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangannya untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rega Ivanka Bin Syaiful Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rega Ivanka Bin Syaiful Bahri dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-171/K/Eoh.2/01/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rega Ivanka Bin Syaiful Bahri pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Rumah Kakek Terdakwa Rega Ivanka Bin Syaiful Bahri yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Rega terbangun dari tidurnya, saat itu Terdakwa Rega mencari kekasihnya yaitu Korban Khetrin Margareta sudah tidak ada di kamar Terdakwa Rega, di mana Korban Khetrin Margareta pergi tanpa pamit kepada Terdakwa Rega sehingga membuat Terdakwa Rega marah, selanjutnya Terdakwa Rega segera pergi dari rumahnya yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju rumah Korban Khetrin Margareta yang beralamat di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk mencari Korban Khetrin akan tetapi Korban Khetrin tidak berada di rumahnya dan rumah Korban Khetrin dalam keadaan kosong, setelah itu Terdakwa Rega langsung pulang ke rumahnya sambil menunggu mungkin Korban Khetrin akan datang ke rumah Terdakwa Rega, akan tetapi sampai dengan malam Korban Khetrin tidak kembali ke rumah Terdakwa Rega, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Rega pergi dari rumahnya untuk bermain bilyar yang berada di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai mencari keberadaan Korban Khetrin, sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa Rega meninggalkan tempat bermain bilyar dan menuju SD 1 Serigeni, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusul rekannya yaitu saudara Epet dan saudara Ropi yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang di depan SD 1 Serigeni, setibanya Terdakwa Rega di depan SD 1 Serigeni sudah ada saudara Epet dan saudara Ropi, selanjutnya Terdakwa Rega, saudara Epet dan saudara Ropi berbincang-bincang di depan SD I Serigeni, kemudian sekira pukul 23.50 WIB saudari Ayu datang untuk menemui saudara Ropi, di mana saudara Ropi merupakan kekasih saudari Ayu, kemudian saudari Ayu berkata kepada Terdakwa Rega "Bahwa saudari Ayu melihat Korban Khetrin yang merupakan kekasih Terdakwa Rega sedang bersama saudara Faisal, di mana Korban Khetrin dan saudara Faisal sedang berpesta narkoba jenis ekstasi di

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saudara Sipit yang beralamat di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir” mendengar hal tersebut Terdakwa Rega semakin marah, selanjutnya dengan penuh amarah Terdakwa Rega langsung menuju rumah saudara Sipit saat itu Terdakwa Rega tidak menemukan Korban Khetrin, lalu Terdakwa Rega segera kembali kedepan SD 1 Serigeni dan kembali mengobrol dengan saudara Epet dan saudara Ropi, sekira hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB pagi hari, saudara Epet mendapat pesan melalui *WhatsApp* dari Korban Khetrin di mana didalam pesan tersebut berisi pesan kepada Terdakwa Rega “Omongi dengan Rega atau saya jemput aku di tempat saudara Sipit”, lalu Terdakwa Rega menyuruh saudara Epet untuk membalas chat tersebut “Tunggulah” lalu Terdakwa Rega segera mencari pinjaman kendaraan untuk menjemput Korban Khetrin di rumah saudara Sipit, kemudian sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa Rega meminjam sepeda listrik saudara Hasan untuk menjemput Korban Khetrin, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Rega tiba di rumah saudara Sipit tersebut kemudian Terdakwa Rega berteriak memanggil Korban Khetrin sebanyak 2 (dua) kali, mendengar teriakan Terdakwa Rega lalu Korban Khetrin keluar rumah saudara Sipit, kemudian Korban Khetrin langsung naik sepeda listrik yang dikendarai Terdakwa Rega, selanjutnya Terdakwa Rega dan Korban Khetrin segera meninggalkan rumah saudara Sipit, di dalam perjalanan Terdakwa Rega yang marah menanyakan kepada Korban Khetrin tersebut “Kau On yo” (maksudnya masih terpengaruh narkoba jenis ekstasi)” lalu Korban Khetrin menjawab “Tidak” lalu Terdakwa Rega menanyakan “Kau nak minta antar ke mano” lalu Korban Khetrin menjawab “Aku nak melok kau bae balek ke rumah kau sambil menunggu hari pagi” setelah itu Terdakwa Rega dan Korban Khetrin pun pergi ke rumah Terdakwa Rega, lalu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa Rega dan Korban Khetrin tiba di rumah Terdakwa Rega, kemudian Terdakwa Rega dan Korban Khetrin segera menuju lantai atas rumah tersebut dan segera masuk ke dalam kamar milik Terdakwa Rega, di dalam kamar tersebut Terdakwa Rega dan Korban Khetrin sempat cekkoc mulut yang di mana Terdakwa Rega marah, kecewa dan sakit hati dengan Korban Khetrin sambil Terdakwa Rega mengatakan “Kau dak usah lagi temui aku lagi” lalu Korban Khetrin menjawab “Yo sudah kalau cak itu” mendengar jawaban Korban Khetrin tersebut Terdakwa Rega semakin marah, lalu Terdakwa Rega segera membenturkan kepalanya sendiri ke dinding kamar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Rega pun menggulingkan badan Terdakwa Rega ke atas kasur di dalam kamar tersebut kemudian sekira pukul 06.30 WIB Korban

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khetrin tersebut memeluk badan Terdakwa Rega dari belakang dan sambil meminta maaf kepada Terdakwa Rega lalu Terdakwa Rega yang masih marah dan emosi langsung berdiri di depan Korban Khetrin dan mencekik leher Korban Khetrin dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Rega dan kemudian Terdakwa Rega langsung mendorong Korban Khetrin ke arah dinding sehingga kepala Korban Khetrin terbentur ke dinding kamar tersebut dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Korban Khetrin kembali mendekati Terdakwa Rega dengan maksud untuk meminta maaf kepada Terdakwa Rega lalu Terdakwa Rega kembali mendorong badan Korban Khetrin dengan tangan Terdakwa Rega sehingga terjatuh ke lantai kamar milik Terdakwa tersebut dan badan Korban Khetrin menabrak kursi didalam kamar tersebut, saking kerasnya dorongan sampai kursi tersebut jatuh, lalu Korban Khetrin kembali mendekati Terdakwa Rega untuk meminta maaf kepada Terdakwa Rega lalu Terdakwa Rega kembali memukul Korban Khetrin dengan menggunakan sikut tangan kanan Terdakwa Rega sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut Korban Khetrin hingga mulut Korban Khetrin pecah dan berdarah sambil Korban Khetrin merintih kesakitan, setelah itu Korban Khetrin terjatuh dan menjerit kesakitan sambil merintih, sekira pukul 07.30 WIB saksi Syamsiah yang merupakan nenek Terdakwa Rega yang tinggal dilantai bawah sempat mendengar suara ribut antara Terdakwa Rega dan Korban Khetrin dan suara Korban Khetrin menangis sambil menegerang kesakitan sempat berteriak "Jangan rebut kamu ngapo kamutu Rega Ivanka", karena masih terdengar suara Korban Khetrin menangis sambil menegerang kesakitan, kemudian saksi Darmawan yang merupakan paman Terdakwa Rega mendatangi Terdakwa Rega di dalam kamarnya, dari depan pintu kamar Terdakwa Rega lalu saksi Darmawan langsung menyalai Terdakwa Rega kenapa Korban Khetrin tersebut menjerit dan terguling di lantai kamar tersebut lalu saat itu Terdakwa Rega mencoba menutupi perbuatannya dengan mengatakan kepada saksi Darmawan tersebut jika Korban Khetrin tersebut sedang kemasukan atau kesurupan setelah itu saksi Darmawan tersebut pergi, setelah itu Terdakwa Rega panik karena Korban Khetrin menjerit kesakitan sambil terguling di lantai sambil menangis, lalu Terdakwa Rega mencoba untuk membangunkan tubuh Korban Khetrin dari belakang atau badan Korban Khetrin dalam posisi duduk, karena Korban Khetrin masih menjerit dan menangis kesakitan kemudian Terdakwa Rega mencekik leher Korban Khetrin tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Rega dari belakang Korban Khetrin sambil Terdakwa Rega menyuruh Korban Khetrin untuk diam, setelah Korban Khetrin tidak menjerit dan menangis baru Terdakwa Rega

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti mencekik lehernya Korban Khetrin untuk memastikan Korban Khetrin sudah meninggal, setelah Terdakwa Rega memastikan Korban Khetrin telah meninggal dunia Terdakwa Rega melepaskan cekikan di lehernya sehingga korban terjatuh ke lantai kamar tersebut, setelah Terdakwa Rega melihat Korban Khetrin sudah meninggal dan sudah tidak bersuara lagi dan tidak bergerak lagi setelah itu Terdakwa Rega langsung istirahat di atas kasur kamar di samping mayat atau jenazah Korban Khetrin, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Rega terbangun dan melihat Korban Khetrin masih terguling di lantai kamar tersebut dengan mata sudah tertutup kemudian Terdakwa Rega mencoba memanggil namanya akan tetapi Korban Khetrin tidak meresponnya lalu Terdakwa Rega mencoba mengecek detak jantung di dada Korban Khetrin akan tetapi detak jantungnya sudah tidak ada lalu Terdakwa Rega langsung keluar kamar tersebut dan langsung memanggil saksi Darmawan lalu Terdakwa Rega mengatakan untuk melihat kondisi Korban Khetrin di kamar Terdakwa Rega, lalu saksi Darmawan melihat dari pintu kamar Terdakwa Rega di mana Korban Khetrin sudah tidak bergerak dan telah meninggal dunia, selanjutnya saksi Darmawan yang panik segera memanggil istrinya, warga dan perangkat desa setempat, selanjutnya saksi Darmawan dan warga segera selanjutnya Korban Khetrin segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung untuk mendapatkan pertolongan, namun Korban Khetrin dinyatakan meninggal sebelum dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Kayuagung, kemudian Terdakwa Rega segera dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rega Ivanka Bin Syaiful Bahri menyebabkan Korban Khetrin Margareta meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor: 336/04-03/RSUD/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung (RSUD) yang dibuat dan ditandatangani dr. Rani Agitah, dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Korban adalah seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal, saat kematian korban diperkirakan lebih dari enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan, didapatkan jejas jerat, lebam kebiruan dan luka lecet.

Visum Et Repertum Jenazah (Autopsi) Nomor: VRJ/121/XI/2024 /RUMKIT tanggal 13 November 2024 terhadap Jenazah Korban Khetrin Margareta dari Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Daerah Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM., dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, usia dua puluh tahun, dengan panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna coklat campur pirang tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala kiri, leher, mata terdapat bintik-bintik pendarahan, pada bibir sudut kanan dan kiri bawah bagian dalam terdapat luka lecet, pada bibir, ujung jari bawah kuku tangan dan kaki ditemukan warna kebiruan, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri, selaput tebal otak kiri, pada pembukaan selaput tebal otak rampak pelebaran pembuluh darah otak, tampak retak pada kepala kiri bagian belakang, ditemukan resapan darah pada permukaan jaringan otak kiri, pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh pernafasan sampai kepercabangan bagian bawah, berat paru kiri tiga ratus tujuh puluh gram, berat paru kanan empat ratus delapan puluh gram, pada perabaan paru ditemukan derik udara, pada pemijitan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai datah hitam encer, Berat jantung dua ratus lima puluh gram, ditemukan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru, jantung dan hati, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan (asfiksia) akibat benda dengan kecenderungan permukaan lebar dan halus disertai retak pada kepala kiri bagian belakang sehingga terjadi pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, Nomor : 2322/160/RSUD /XI/2024, tanggal 11 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rani Agitah, yang menyatakan bahwa Korban Khetrin Margareta meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Rega Ivanka Bin Syaiful Bahri pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Rumah Kakek Terdakwa Rega Ivanka Bin Syaiful Bahri yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili “Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Rega terbangun dari tidurnya, saat itu Terdakwa Rega mencari kekasihnya yaitu Korban Khetrin Margareta sudah tidak ada di kamar Terdakwa Rega, di mana Korban Khetrin Margareta pergi tanpa pamit kepada Terdakwa Rega sehingga membuat Terdakwa Rega marah, selanjutnya Terdakwa Rega segera pergi dari rumahnya yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju rumah Korban Khetrin Margareta yang beralamat di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk mencari Korban Khetrin akan tetapi Korban Khetrin tidak berada di rumahnya dan rumah Korban Khetrin dalam keadaan kosong, setelah itu Terdakwa Rega langsung pulang ke rumahnya sambil menunggu mungkin Korban Khetrin akan datang ke rumah Terdakwa Rega, akan tetapi sampai dengan malam Korban Khetrin tidak kembali ke rumah Terdakwa Rega, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Rega pergi dari rumahnya untuk bermain bilyar yang berada di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai mencari keberadaan Korban Khetrin, sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa Rega meninggalkan tempat bermain bilyar dan menuju SD 1 Serigeni, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusul rekannya yaitu saudara Epet dan saudara Ropi yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang di depan SD 1 Serigeni, setibanya Terdakwa Rega di depan SD 1 Serigeni sudah ada saudara Epet dan saudara Ropi, selanjutnya Terdakwa Rega, saudara Epet dan saudara Ropi berbincang-bincang di depan SD I Serigeni, kemudian sekira pukul 23.50 WIB saudari Ayu datang untuk menemui saudara Ropi, di mana saudara Ropi merupakan kekasih saudari Ayu, kemudian saudari Ayu berkata kepada Terdakwa Rega “Bahwa saudari Ayu melihat Korban Khetrin yang merupakan kekasih Terdakwa Rega sedang bersama saudara Faisal, di mana Korban Khetrin dan saudara Faisal sedang berpesta narkoba jenis ekstasi di dalam rumah saudara Sipit yang beralamat di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir” mendengar hal tersebut Terdakwa Rega semakin marah, selanjutnya dengan penuh amarah Terdakwa Rega langsung menuju rumah saudara Sipit saat itu Terdakwa Rega tidak menemukan Korban Khetrin, lalu Terdakwa Rega segera kembali kedepan SD 1

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serigeni dan kembali mengobrol dengan saudara Epet dan saudara Ropi, sekira hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB pagi hari, saudara Epet mendapat pesan melalui *WhatsApp* dari Korban Khetrin di mana didalam pesan tersebut berisi pesan kepada Terdakwa Rega "Omongi dengan Rega atau saya jemput aku di tempat saudara Sipit", lalu Terdakwa Rega menyuruh saudara Epet untuk membalas chat tersebut "Tunggulah" lalu Terdakwa Rega segera mencari pinjaman kendaraan untuk menjemput Korban Khetrin di rumah saudara Sipit, kemudian sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa Rega meminjam sepeda listrik saudara Hasan untuk menjemput Korban Khetrin, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa Rega tiba di rumah saudara Sipit tersebut kemudian Terdakwa Rega berteriak memanggil Korban Khetrin sebanyak 2 (dua) kali, mendengar teriakan Terdakwa Rega lalu Korban Khetrin keluar rumah saudara Sipit, kemudian Korban Khetrin langsung naik sepeda listrik yang dikendarai Terdakwa Rega, selanjutnya Terdakwa Rega dan Korban Khetrin segera meninggalkan rumah saudara Sipit, di dalam perjalanan Terdakwa Rega yang marah menanyakan kepada Korban Khetrin tersebut "Kau On yo" (maksudnya masih terpengaruh narkoba jenis ekstasi)" lalu Korban Khetrin menjawab "Tidak" lalu Terdakwa Rega menanyakan "Kau nak minta antar ke mano" lalu Korban Khetrin menjawab "Aku nak melok kau bae balek ke rumah kau sambil menunggu hari pagi" setelah itu Terdakwa Rega dan Korban Khetrin pun pergi ke rumah Terdakwa Rega, lalu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa Rega dan Korban Khetrin tiba di rumah Terdakwa Rega, kemudian Terdakwa Rega dan Korban Khetrin segera menuju lantai atas rumah tersebut dan segera masuk ke dalam kamar milik Terdakwa Rega, di dalam kamar tersebut Terdakwa Rega dan Korban Khetrin sempat cekcok mulut yang di mana Terdakwa Rega marah, kecewa dan sakit hati dengan Korban Khetrin sambil Terdakwa Rega mengatakan "Kau dak usah lagi temui aku lagi" lalu Korban Khetrin menjawab "Yo sudah kalau cak itu" mendengar jawaban Korban Khetrin tersebut Terdakwa Rega semakin marah, lalu Terdakwa Rega segera membenturkan kepalanya sendiri ke dinding kamar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Rega pun menggulingkan badan Terdakwa Rega ke atas kasur di dalam kamar tersebut kemudian sekira pukul 06.30 WIB Korban Khetrin tersebut memeluk badan Terdakwa Rega dari belakang dan sambil meminta maaf kepada Terdakwa Rega lalu Terdakwa Rega yang masih marah dan emosi langsung berdiri di depan Korban Khetrin dan mencekik leher Korban Khetrin dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Rega dan kemudian Terdakwa Rega langsung mendorong Korban Khetrin ke arah dinding sehingga

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Korban Khetrin terbentur ke dinding kamar tersebut dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Korban Khetrin kembali mendekati Terdakwa Rega dengan maksud untuk meminta maaf kepada Terdakwa Rega lalu Terdakwa Rega kembali mendorong badan Korban Khetrin dengan tangan Terdakwa Rega sehingga terjatuh ke lantai kamar milik Terdakwa tersebut dan badan Korban Khetrin menabrak kursi didalam kamar tersebut, saking kerasnya dorongan sampai kursi tersebut jatuh, lalu Korban Khetrin kembali mendekati Terdakwa Rega untuk meminta maaf kepada Terdakwa Rega lalu Terdakwa Rega kembali memukul Korban Khetrin dengan menggunakan sikut tangan kanan Terdakwa Rega sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut Korban Khetrin hingga mulut Korban Khetrin pecah dan berdarah sambil Korban Khetrin merintih kesakitan, setelah itu Korban Khetrin terjatuh dan menjerit kesakitan sambil merintih, sekira pukul 07.30 WIB saksi Syamsiah yang merupakan nenek Terdakwa Rega yang tinggal dilantai bawah sempat mendengar suara ribut antara Terdakwa Rega dan Korban Khetrin dan suara Korban Khetrin menangis sambil menegerang kesakitan sempat berteriak "Jangan rebut kamu ngapo kamutu Rega Ivanka", karena masih terdengar suara Korban Khetrin menangis sambil menegerang kesakitan, kemudian saksi Darmawan yang merupakan paman Terdakwa Rega mendatangi Terdakwa Rega di dalam kamarnya, dari depan pintu kamar Terdakwa Rega lalu saksi Darmawan langsung menanyai Terdakwa Rega kenapa Korban Khetrin tersebut menjerit dan terguling di lantai kamar tersebut lalu saat itu Terdakwa Rega mencoba menutupi perbuatannya dengan mengatakan kepada saksi Darmawan tersebut jika Korban Khetrin tersebut sedang kemasukan atau kesurupan setelah itu saksi Darmawan tersebut pergi, setelah itu Terdakwa Rega panik karena Korban Khetrin menjerit kesakitan sambil terguling di lantai sambil menangis, lalu Terdakwa Rega mencoba untuk membangunkan tubuh Korban Khetrin dari belakang atau badan Korban Khetrin dalam posisi duduk, karena Korban Khetrin masih menjerit dan menangis kesakitan kemudian Terdakwa Rega mencekik leher Korban Khetrin tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa Rega dari belakang Korban Khetrin sambil Terdakwa Rega menyuruh Korban Khetrin untuk diam, setelah Korban Khetrin tidak menjerit dan menangis baru Terdakwa Rega berhenti mencekik lehernya Korban Khetrin untuk memastikan Korban Khetrin sudah meninggal, setelah Terdakwa Rega memastikan Korban Khetrin telah meninggal dunia Terdakwa Rega melepaskan cekikan di lehernya sehingga korban terjatuh ke lantai kamar tersebut, setelah Terdakwa Rega melihat Korban Khetrin sudah meninggal dan sudah tidak bersuara lagi dan tidak bergerak lagi

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa Rega langsung istirahat di atas kasur kamar di samping mayat atau jenazah Korban Khetrin, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Rega terbangun dan melihat Korban Khetrin masih terguling di lantai kamar tersebut dengan mata sudah tertutup kemudian Terdakwa Rega mencoba memanggil namanya akan tetapi Korban Khetrin tidak meresponnya lalu Terdakwa Rega mencoba mengecek detak jantung di dada Korban Khetrin akan tetapi detak jantungnya sudah tidak ada lalu Terdakwa Rega langsung keluar kamar tersebut dan langsung memanggil saksi Darmawan lalu Terdakwa Rega mengatakan untuk melihat kondisi Korban Khetrin di kamar Terdakwa Rega, lalu saksi Darmawan melihat dari pintu kamar Terdakwa Rega di mana Korban Khetrin sudah tidak bergerak dan telah meninggal dunia, selanjutnya saksi Darmawan yang panik segera memanggil istrinya, warga dan perangkat desa setempat, selanjutnya saksi Darmawan dan warga segera selanjutnya Korban Khetrin segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung untuk mendapatkan pertolongan, namun Korban Khetrin dinyatakan meninggal sebelum dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Kayuagung, kemudian Terdakwa Rega segera dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rega Ivanka Bin Syaiful Bahri menyebabkan Korban Khetrin Margareta meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor: 336/04-03/RSUD/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung (RSUD) yang dibuat dan ditandatangani dr. Rani Agitah, dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Korban adalah seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal, saat kematian korban diperkirakan lebih dari enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan, didapatkan jejas jerat, lebam kebiruan dan luka lecet.

Visum Et Repertum Jenazah (Autopsi) Nomor: VRJ/121/XI/2024 /RUMKIT tanggal 13 November 2024 terhadap Jenazah Korban Khetrin Margareta dari Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Daerah Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM., dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, usia dua puluh tahun, dengan panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna coklat campur pirang tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kiri, leher, mata terdapat bintik-bintik pendarahan, pada bibir sudut kanan dan kiri bawah bagian dalam terdapat luka lecet, pada bibir, ujung jari bawah kuku tangan dan kaki ditemukan warna kebiruan, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri, selaput tebal otak kiri, pada pembukaan selaput tebal otak rampak pelebaran pembuluh darah otak, tampak retak pada kepala kiri bagian belakang, ditemukan resapan darah pada permukaan jaringan otak kiri, pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh pernafasan sampai kepercabangan bagian bawah, berat paru kiri tiga ratus tujuh puluh gram, berat paru kanan empat ratus delapan puluh gram, pada perabaan paru ditemukan derik udara, pada pemijitan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai datah hitam encer, Berat jantung dua ratus lima puluh gram, ditemukan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru, jantung dan hati, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan (asfiksia) akibat benda dengan kecenderungan permukaan lebar dan halus disertai retak pada kepala kiri bagian belakang sehingga terjadi pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, Nomor : 2322/160/RSUD /XI/2024, tanggal 11 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rani Agitah, yang menyatakan bahwa Korban Khetrin Margareta meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sema Binti Dolar (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari korban Khetrin Margareta, sedangkan Terdakwa merupakan kekasih dari Korban;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di Rumah Kakek Terdakwa, yang beralamat di Desa Serigeni,

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekira pukul 03.30 WIB, Korban pergi meninggalkan rumah dan tidak pamit kepada saksi. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, saksi yang sedang bekerja mendapat kabar dari keluarganya jika Korban telah meninggal dunia di rumah Kakek Terdakwa yang berada di Desa Serigeni;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi kemudian langsung menuju rumah Kakek Terdakwa. Saat itu saksi melihat jasad Korban, di mana terdapat luka pada tubuh Korban berupa luka lebam pada leher, kedua tangan dan kedua kaki, lalu terdapat luka pada kepala bagian belakang. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit, namun Korban dinyatakan meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan. Setelahnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui dari pihak kepolisian, jika pelaku yang telah mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sekitar pukul 06.30 WIB, Korban memeluk badan Terdakwa dari belakang sambil meminta maaf. Lalu Terdakwa yang masih marah dan emosi langsung berdiri di depan Korban dan mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban ke arah dinding sehingga kepala Korban terbentur ke dinding kamar tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Korban kembali mendekati Terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf kepada Terdakwa. Tetapi Terdakwa kembali mendorong badan Korban dengan tangan Terdakwa, sehingga terjatuh ke lantai kamar dan badan Korban menabrak kursi sampai kursi tersebut jatuh;
- Bahwa Korban kembali mendekati Terdakwa untuk meminta maaf, namun Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut Korban hingga mulut Korban pecah dan berdarah sambil Korban merintih kesakitan. Setelah itu Korban terjatuh dan menjerit kesakitan sambil merintih, sekitar pukul 07.30 WIB, Nenek Terdakwa yang tinggal di lantai bawah sempat mendengar suara ribut antara Terdakwa dan Korban, yang diikuti dengan suara Korban sedang



menangis sambil mengerang kesakitan. Saat itu Nenek Terdakwa sempat berteriak supaya keduanya jangan ribut;

- Bahwa karena masih mendengar suara Korban yang menangis sambil mengerang kesakitan, saksi Darmawan Bin Cik Ali yang merupakan paman Terdakwa mendatangi kamar Terdakwa. Ketika itu saksi Darmawan Bin Cik Ali sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal Korban yang menjerit dan terguling di lantai kamar tersebut. Terdakwa lalu mengatakan jika Korban sedang kesurupan sehingga saksi Darmawan Bin Cik Ali pun kemudian pergi. Setelahnya Terdakwa mencoba membangunkan tubuh Korban dari belakang dengan posisi badan Korban dalam keadaan duduk. Karena Korban masih menjerit dan menangis kesakitan, Terdakwa kemudian mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil menyuruh Korban untuk diam;

- Bahwa setelah Korban tidak menjerit dan menangis baru Terdakwa berhenti mencekik leher Korban. Kemudian Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia, lalu setelah dipastikan Terdakwa melepaskan cekikannya sehingga Korban terjatuh ke lantai kamar. Setelah Terdakwa melihat sudah tidak bersuara dan tidak bergerak lagi, Terdakwa langsung istirahat di atas kasur kamar di samping jenazah Korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan kepada Korban tersebut. Namun sebelumnya Korban pernah menceritakan kepada saksi jika dirinya dan Terdakwa sering ribut. Lalu saksi menyarankan kepada Korban supaya tidak meneruskan hubungan tersebut, namun Korban masih terus menjalani hubungannya dengan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna biru, 1 (satu) helai celana warna biru, 1 (satu) miniset warna pink, 1 (satu) helai BH warna coklat, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merupakan pakaian milik dari Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Darmawan Bin Cik Ali dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di Rumah Kakek Terdakwa, yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, saksi mendengar suara orang yang sedang bertengkar dan berkelahi, serta suara perempuan yang sedang mengerang kesakitan dari dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB, merasa terganggu dengan suara tersebut, ibu metua saksi berteriak supaya keduanya jangan ribut. Kemudian saksi masih mendengar suara perempuan sedang mengerang. Karena penasaran dan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mengajak istrinya yaitu saksi Jasuma Tridinanti Alias Dina Binti Anis (Alm) dan tetangganya yaitu saksi Septian Ardiyansyah Alias Pian Bin Irawan dan saksi Henry Bin Abdul Rahman menuju ke kamar Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kamar Terdakwa, saksi melihat Korban sedang mengerang kesakitan dengan posisi tubuh tengkurap. Lalu saksi Jasuma Tridinanti Alias Dina Binti Anis (Alm) menanyakan kepada Terdakwa perihal keadaan Korban tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa jika Korban sedang kerasukan. Setelahnya, saksi bersama saksi Jasuma Tridinanti Alias Dina Binti Anis (Alm), saksi Septian Ardiyansyah Alias Pian Bin Irawan dan saksi Henry Bin Abdul Rahman turun lagi ke lantai satu untuk memanggil perangkat desa;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui saksi dan meminta saksi untuk memeriksa keadaan Korban. Karena saksi tidak berani memeriksanya, saksi kemudian mendatangi rumah Kepala Desa Serigeni untuk meminta pertolongan. Saat itu Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk melihat keadaan Korban. Selanjutnya saksi bersama Sekretaris Desa kembali menuju ke rumah. Setelah memeriksa keadaan Korban, Sekretaris Desa mengatakan jika Korban sudah meninggal dunia, sehingga jenazah Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interograsi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa kemudian mengakui jika dirinya yang telah mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sekitar pukul 06.30 WIB, Korban memeluk badan Terdakwa dari belakang sambil meminta maaf. Lalu Terdakwa yang masih marah dan emosi langsung berdiri di depan Korban dan mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban ke arah dinding sehingga kepala Korban terbentur ke dinding kamar tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Korban kembali mendekati Terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf kepada Terdakwa. Tetapi Terdakwa kembali mendorong badan Korban dengan tangan Terdakwa, sehingga terjatuh ke lantai kamar dan badan Korban menabrak kursi sampai kursi tersebut jatuh;
- Bahwa Korban kembali mendekati Terdakwa untuk meminta maaf, namun Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut Korban hingga mulut Korban pecah dan berdarah sambil Korban merintih kesakitan. Setelah itu Korban terjatuh dan menjerit kesakitan sambil merintih;
- Bahwa setelah saksi pergi dari kamar Terdakwa, Terdakwa selanjutnya mencoba membangunkan tubuh Korban dari belakang dengan posisi badan Korban dalam keadaan duduk. Karena Korban masih menjerit dan menangis kesakitan, Terdakwa kemudian mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil menyuruh Korban untuk diam;
- Bahwa setelah Korban tidak menjerit dan menangis baru Terdakwa berhenti mencekik leher Korban. Kemudian Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia, lalu setelah dipastikan Terdakwa melepaskan cekikannya sehingga Korban terjatuh ke lantai kamar. Setelah Terdakwa melihat sudah tidak bersuara dan tidak bergerak lagi, Terdakwa langsung istirahat di atas kasur kamar di samping jenazah Korban;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan kepada Korban tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hitam bergambar dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan levis berwarna biru muda merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat peristiwa

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi, 1 (satu) buah kursi plastik yang sudah pias warnanya karena pemakaian merupakan kursi yang ada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai baju warna biru, 1 (satu) helai celana warna biru, 1 (satu) miniset warna pink, 1 (satu) helai BH warna coklat, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merupakan pakaian milik dari Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jasuma Tridinanti Alias Dina Binti Anis (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bibi dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di Rumah Kakek Terdakwa, yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, saksi mendengar suara orang yang sedang bertengkar dan berkelahi, serta suara perempuan yang sedang mengerang kesakitan dari dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB, merasa terganggu dengan suara tersebut, ibu metua saksi berteriak supaya keduanya jangan ribut. Kemudian saksi masih mendengar suara perempuan sedang mengerang. Karena penasaran dan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bersama saksi Darmawan Bin Cik Ali, dan tetangganya yaitu saksi Septian Ardiyansyah Alias Pian Bin Irawan dan saksi Henry Bin Abdul Rahman menuju ke kamar Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kamar Terdakwa, saksi melihat Korban sedang mengerang kesakitan dengan posisi tubuh tengkurap. Lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal keadaan Korban tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa jika Korban sedang kerasukan. Setelahnya, saksi bersama saksi Darmawan Bin Cik Ali, saksi Septian Ardiyansyah Alias Pian Bin Irawan dan saksi Henry Bin Abdul Rahman turun lagi ke lantai satu untuk memanggil perangkat desa;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Darmawan Bin Cik Ali dan memintanya untuk memeriksa keadaan Korban. Karena saksi Darmawan Bin Cik Ali tidak berani memeriksanya, saksi Darmawan Bin Cik Ali kemudian mendatangi rumah Kepala Desa Serigeni untuk meminta

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan. Saat itu Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk melihat keadaan Korban. Selanjutnya saksi Darmawan Bin Cik Ali bersama Sekretaris Desa kembali menuju ke rumah. Setelah memeriksa keadaan Korban, Sekretaris Desa mengatakan jika Korban sudah meninggal dunia, sehingga jenazah Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung;

- Bahwa setelah dilakukan interograsi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa kemudian mengakui jika dirinya yang telah mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sekitar pukul 06.30 WIB, Korban memeluk badan Terdakwa dari belakang sambil meminta maaf. Lalu Terdakwa yang masih marah dan emosi langsung berdiri di depan Korban dan mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban ke arah dinding sehingga kepala Korban terbentur ke dinding kamar tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Korban kembali mendekati Terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf kepada Terdakwa. Tetapi Terdakwa kembali mendorong badan Korban dengan tangan Terdakwa, sehingga terjatuh ke lantai kamar dan badan Korban menabrak kursi sampai kursi tersebut jatuh;
- Bahwa Korban kembali mendekati Terdakwa untuk meminta maaf, namun Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut Korban hingga mulut Korban pecah dan berdarah sambil Korban merintih kesakitan. Setelah itu Korban terjatuh dan menjerit kesakitan sambil merintih;
- Bahwa setelah saksi pergi dari kamar Terdakwa, Terdakwa selanjutnya mencoba membangunkan tubuh Korban dari belakang dengan posisi badan Korban dalam keadaan duduk. Karena Korban masih menjerit dan menangis kesakitan, Terdakwa kemudian mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil menyuruh Korban untuk diam;
- Bahwa setelah Korban tidak menjerit dan menangis baru Terdakwa berhenti mencekik leher Korban. Kemudian Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia, lalu setelah dipastikan Terdakwa melepaskan cekikannya sehingga Korban terjatuh ke lantai kamar. Setelah Terdakwa melihat sudah tidak bersuara dan tidak bergerak lagi, Terdakwa langsung istirahat di atas kasur kamar di samping jenazah Korban;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan kepada Korban tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hitam bergambar dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan levis berwarna biru muda merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, 1 (satu) buah kursi plastik yang sudah pias warnanya karena pemakaian merupakan kursi yang ada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai baju warna biru, 1 (satu) helai celana warna biru, 1 (satu) miniset warna pink, 1 (satu) helai BH warna coklat, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merupakan pakaian milik dari Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Henry Bin Abdul Rahman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di Rumah Kakek Terdakwa, yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, saksi menemui saksi Jasuma Tridinanti Alias Dina Binti Anis (Alm) dengan maksud hendak meminjam uang. Saat berada di dalam rumah tersebut, saksi mendengar ada suara perempuan yang mengerang kesakitan dari arah kamar yang terletak di lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Septian Ardiyansyah Alias Pian Bin Irawan diajak oleh saksi Darmawan Bin Cik Ali dan saksi Jasuma Tridinanti Alias Dina Binti Anis (Alm) untuk melihat keadaan di kamar tersebut;
- Bahwa sesampainya di kamar Terdakwa, saksi melihat Korban sedang mengerang kesakitan dengan posisi tubuh tengkurap. Lalu saksi Jasuma Tridinanti Alias Dina Binti Anis (Alm) menanyakan kepada Terdakwa perihal keadaan Korban tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa jika Korban sedang kerasukan. Setelahnya, saksi bersama saksi Darmawan Bin Cik Ali, saksi Jasuma Tridinanti Alias Dina Binti Anis (Alm), dan saksi Septian Ardiyansyah

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Pian Bin Irawan turun lagi ke lantai satu. Kemudian saksi pun pulang ke rumah;

- Bahwa setelah dilakukan interograsi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa kemudian mengakui jika dirinya yang telah mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Septian Ardiyansyah Alias Pian Bin Irawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di Rumah Kakek Terdakwa, yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 07.15 WIB, saksi Septian sedang mengobrol dengan saksi Darmawan Bin Cik Ali dan kemudian datang saksi Henry Bin Abdul Rahman. Sekitar pukul 07.20 WIB, saksi mendengar ada suara perempuan yang mengerang kesakitan dari arah kamar yang terletak di lantai dua rumah tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Septian Ardiyansyah Alias Pian Bin Irawan diajak oleh saksi Darmawan Bin Cik Ali dan saksi Jasuma Tridinanti Alias Dina Binti Anis (Alm) untuk melihat keadaan di kamar tersebut;
- Bahwa sesampainya di kamar Terdakwa, saksi melihat Korban sedang mengerang kesakitan dengan posisi tubuh tengkurap. Lalu saksi Jasuma Tridinanti Alias Dina Binti Anis (Alm) menanyakan kepada Terdakwa perihal keadaan Korban tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa jika Korban sedang kerasukan. Setelahnya, saksi bersama saksi Darmawan Bin Cik Ali, saksi Jasuma Tridinanti Alias Dina Binti Anis (Alm), dan saksi Henry Bin Abdul Rahman turun lagi ke lantai satu;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB, saksi pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 10.50 WIB, saksi kembali lagi ke rumah tersebut dengan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk menebang pohon pisang, namun saat itu saksi sudah tidak lagi mendengar suara Korban yang sedang mengerang kesakitan. Selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Darmawan Bin Cik Ali yang sedang duduk di depan rumah. Saksi lalu segera pergi menebang pohon pisang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi Darmawan Bin Cik Ali tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 11.20 WIB, saksi hendak pulang dan melintasi rumah saksi saksi Darmawan Bin Cik Ali tersebut. Lalu saksi melihat rumah tersebut sudah banyak orang dan setelah saksi mendekat, saksi mengetahui jika Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamar Terdakwa. Saksi kemudian melihat Korban yang sudah dibungkus kantong mayat dibawa oleh petugas untuk dibawa menuju rumah sakit, sedangkan Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian. Setelahnya pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekira pukul 11.00 WIB, saksi mendengar kabar jika Terdakwa merupakan pelaku yang telah menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Mariam Binti Dolar (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bibi dari Korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di Rumah Kakek Terdakwa, yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan kabar dari warga jika Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumah Terdakwa. Mengetahui hal tersebut saksi, langsung memberitahukannya kepada saksi Sema Binti Dolar (Alm) yang merupakan ibu kandung Korban. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sema Binti Dolar (Alm) pergi menuju ke rumah Terdakwa. Di mana sesampainya di tujuan, saksi melihat Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui dari pihak kepolisian, jika pelaku yang telah mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah Terdakwa;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sekitar pukul 06.30 WIB, Korban memeluk badan Terdakwa dari belakang sambil meminta maaf. Lalu Terdakwa yang masih marah dan emosi langsung berdiri di depan Korban dan mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban ke arah dinding sehingga kepala Korban terbentur ke dinding kamar tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Korban kembali mendekati Terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf kepada Terdakwa. Tetapi Terdakwa kembali mendorong badan Korban dengan tangan Terdakwa, sehingga terjatuh ke lantai kamar dan badan Korban menabrak kursi sampai kursi tersebut jatuh;
- Bahwa Korban kembali mendekati Terdakwa untuk meminta maaf, namun Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut Korban hingga mulut Korban pecah dan berdarah sambil Korban merintih kesakitan. Setelah itu Korban terjatuh dan menjerit kesakitan sambil merintih, sekitar pukul 07.30 WIB, Nenek Terdakwa yang tinggal di lantai bawah sempat mendengar suara ribut antara Terdakwa dan Korban, yang diikuti dengan suara Korban sedang menangis sambil mengerang kesakitan. Saat itu Nenek Terdakwa sempat berteriak supaya keduanya jangan ribut;
- Bahwa karena masih mendengar suara Korban yang menangis sambil mengerang kesakitan, saksi Darmawan Bin Cik Ali yang merupakan paman Terdakwa mendatangi kamar Terdakwa. Ketika itu saksi Darmawan Bin Cik Ali sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal Korban yang menjerit dan terguling di lantai kamar tersebut. Terdakwa lalu mengatakan jika Korban sedang kesurupan sehingga saksi Darmawan Bin Cik Ali pun kemudian pergi. Setelahnya Terdakwa mencoba membangunkan tubuh Korban dari belakang dengan posisi badan Korban dalam keadaan duduk. Karena Korban masih menjerit dan menangis kesakitan, Terdakwa kemudian mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil menyuruh Korban untuk diam;
- Bahwa setelah Korban tidak menjerit dan menangis baru Terdakwa berhenti mencekik leher Korban. Kemudian Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia, lalu setelah dipastikan Terdakwa melepaskan cekikannya sehingga Korban terjatuh ke lantai kamar. Setelah Terdakwa melihat sudah tidak bersuara dan tidak bergerak lagi, Terdakwa langsung istirahat di atas kasur kamar di samping jenazah Korban;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan kepada Korban tersebut. Namun sebelumnya Korban pernah menceritakan kepada saksi jika dirinya dan Terdakwa sering ribut. Lalu saksi menyarankan kepada Korban supaya tidak meneruskan hubungan tersebut, namun Korban masih terus menjalani hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna biru, 1 (satu) helai celana warna biru, 1 (satu) miniset warna pink, 1 (satu) helai BH warna coklat, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merupakan pakaian milik dari Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Dokter Nomor : 336/04-03/RSUD/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang ditandatangani oleh dr. Rani Agitah, selaku dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

Korban adalah seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Saat kematian korban diperkirakan lebih dari enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Didapatkan jejas jerat, lebam kebiruan dan luka lecet;

- *Visum et repertum* Nomor : VRJ/121/XI/2024/RUMKIT tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM., selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II M. Hasan Palembang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, usia dua puluh tahun, dengan panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna coklat campur pirang tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala kiri, leher, mata terdapat bintik-bintik pendarahan, pada bibir sudut kanan dan kiri bawah bagian dalam terdapat luka lecet, pada bibir, ujung jari

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



bawah kuku tangan dan kaki ditemukan warna kebiruan, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri, selaput tebal otak kiri, pada pembukaan selaput tebal otak tampak pelebaran pembuluh darah otak, tampak retak pada kepala kiri bagian belakang, ditemukan resapan darah pada permukaan jaringan otak kiri, pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh pernafasan sampai kepercabangan bagian bawah, berat paru kiri tiga ratus tujuh puluh gram, berat paru kanan empat ratus delapan puluh gram, pada perabaan paru ditemukan derik udara, pada pemijitan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai datah hitam encer, Berat jantung dua ratus lima puluh gram, ditemukan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru, jantung dan hati, hari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan (asfiksia) akibat benda dengan kecenderungan permukaan lebar dan halus disertai retak pada kepala kiri bagian belakang sehingga terjadi pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 2322/160/RSUD/XI/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rani Agitah, yang menyatakan bahwa Korban meninggal dunia pada tanggal 11 November 2024, pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kekasih dari Korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di Rumah Kakek Terdakwa, yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang terbangun dari tidurnya mendapati Korban pergi tanpa pamit, sehingga Terdakwa pun merasa marah. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumahnya menuju rumah Korban dengan maksud untuk mencari Korban, namun Korban juga tidak ada. Terdakwa lalu pulang kembali ke rumahnya menunggu kedatangan Korban, tetapi sampai dengan malam Korban tidak juga kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya untuk bermain bilyar sambil mencari keberadaan Korban. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa meninggalkan tempat bermain bilyar dan menuju SD 1

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serigeni, menyusul rekanya yaitu saudara Epet dan saudara Ropi yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang di depan SD 1 Serigeni. Kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan saudara Epet dan saudara Ropi tersebut. Sekitar pukul 23.50 WIB, saudari Ayu datang menemui saudara Ropi dan memberitahu Terdakwa jika Korban dan saudara Faisal sedang mengonsumsi ekstasi di dalam rumah saudara Sipit;

- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa semakin marah, dan selanjutnya langsung menuju ke rumah saudara Sipit. Saat itu Terdakwa tidak menemukan Korban, lalu Terdakwa segera kembali ke depan SD 1 Serigeni dan mengobrol dengan saudara Epet dan saudara Ropi. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, saudara Epet mendapat pesan melalui *WhatsApp* dari Korban yang memintanya menyampaikan kepada Terdakwa untuk menjemput Korban di rumah saudara Sipit. Sekitar pukul 04.45 WIB, Terdakwa meminjam sepeda listrik saudara Hasan untuk menjemput Korban. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah saudara Sipit tersebut, lalu Korban langsung naik sepeda listrik yang dikendarai Terdakwa dan pulang bersama Terdakwa;

- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa yang marah menanyakan jika Korban mengonsumsi ekstasi, namun Korban tidak mengakuinya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan Korban hendak diantar kemana dan Korban mengatakan jika ia hendak pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa dan Korban tiba di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Korban segera menuju lantai atas rumah tersebut dan masuk ke dalam kamar milik Terdakwa. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Korban sempat cekcok mulut sehingga membuat Terdakwa semakin marah. Terdakwa kemudian membenturkan kepalanya sendiri ke dinding kamar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa pun menggulingkan badannya ke atas kasur;

- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB, Korban memeluk badan Terdakwa dari belakang sambil meminta maaf kepada Terdakwa Rega. Lalu Terdakwa yang masih marah dan emosi langsung berdiri di depan Korban dan mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban ke arah dinding sehingga kepala Korban terbentur ke dinding kamar tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Korban kembali mendekati Terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf kepada Terdakwa. Tetapi Terdakwa kembali mendorong badan Korban

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan Terdakwa, sehingga terjatuh ke lantai kamar dan badan Korban menabrak kursi sampai kursi tersebut jatuh;

- Bahwa Korban kembali mendekati Terdakwa untuk meminta maaf, namun Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut Korban hingga mulut Korban pecah dan berdarah sambil Korban merintih kesakitan. Setelah itu Korban terjatuh dan menjerit kesakitan sambil merintih, sekitar pukul 07.30 WIB, Nenek Terdakwa yang tinggal di lantai bawah sempat mendengar suara ribut antara Terdakwa dan Korban, yang diikuti dengan suara Korban sedang menangis sambil mengerang kesakitan. Saat itu Nenek Terdakwa sempat berteriak supaya keduanya jangan ribut;

- Bahwa karena masih mendengar suara Korban yang menangis sambil mengerang kesakitan, saksi Darmawan Bin Cik Ali yang merupakan paman Terdakwa mendatangi kamar Terdakwa. Ketika itu saksi Darmawan Bin Cik Ali sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal Korban yang menjerit dan terguling di lantai kamar tersebut. Terdakwa lalu mengatakan jika Korban sedang kesurupan sehingga saksi Darmawan Bin Cik Ali pun kemudian pergi. Setelahnya Terdakwa mencoba membangunkan tubuh Korban dari belakang dengan posisi badan Korban dalam keadaan duduk. Karena Korban masih menjerit dan menangis kesakitan, Terdakwa kemudian mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil menyuruh Korban untuk diam;

- Bahwa setelah Korban tidak menjerit dan menangis baru Terdakwa berhenti mencekik leher Korban. Kemudian Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia, lalu setelah dipastikan Terdakwa melepaskan cekikannya sehingga Korban terjatuh ke lantai kamar. Setelah Terdakwa melihat sudah tidak bersuara dan tidak bergerak lagi, Terdakwa langsung istirahat di atas kasur kamar di samping jenazah Korban;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa terbangun dan melihat Korban masih terguling di lantai kamar tersebut dengan mata sudah tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba memanggil namanya akan tetapi Korban tidak merespon. Selanjutnya Terdakwa mencoba memeriksa detak jantung di dada Korban, akan tetapi detak jantungnya sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan memanggil saksi Darmawan Bin Cik Ali, serta memintanya memeriksa keadaan Korban;

- Bahwa saksi Darmawan Bin Cik Ali yang melihat dari pintu kamar Terdakwa, Korban sudah tidak bergerak lagi dan telah meninggal dunia.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Saksi Darmawan Bin Cik Ali kemudian memanggil perangkat desa setempat, lalu Korban segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung untuk mendapatkan pertolongan. Namun Korban dinyatakan meninggal sebelum di bawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kayuagung. Setelahnya Terdakwa segera dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mencekik leher Korban adalah agar Korban mati dan tidak mengerang kesakitan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain;
 - Bahwa penyebab Terdakwa memukul dan mencekik Korban dikarenakan Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati karena Korban pergi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hitam bergambar dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan levis berwarna biru muda merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, 1 (satu) buah kursi plastik yang sudah pias warnanya karena pemakaian merupakan kursi yang ada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai baju warna biru, 1 (satu) helai celana warna biru, 1 (satu) miniset warna pink, 1 (satu) helai BH warna coklat, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merupakan pakaian milik dari Korban;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna hitam bergambar;
2. 1 (satu) helai celana pendek berbahan levis berwarna biru muda;
3. 1 (satu) buah kursi plastik yang sudah pias warnanya karena pemakaian;
4. 1 (satu) helai baju warna biru;



5. 1 (satu) helai celana warna biru;
6. 1 (satu) miniset warna pink;
7. 1 (satu) helai BH warna coklat;
8. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di Rumah Kakek Terdakwa, yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang terbangun dari tidurnya mendapati Korban pergi tanpa pamit, sehingga Terdakwa pun merasa marah. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumahnya menuju rumah Korban dengan maksud untuk mencari Korban, namun Korban juga tidak ada. Terdakwa lalu pulang kembali ke rumahnya menunggu kedatangan Korban, tetapi sampai dengan malam Korban tidak juga kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya untuk bermain bilyar sambil mencari keberadaan Korban. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa meninggalkan tempat bermain bilyar dan menuju SD 1 Serigeni, menyusul rekanya yaitu saudara Epet dan saudara Ropi yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang di depan SD 1 Serigeni. Kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan saudara Epet dan saudara Ropi tersebut. Sekitar pukul 23.50 WIB, saudari Ayu datang menemui saudara Ropi dan memberitahu Terdakwa jika Korban dan saudara Faisal sedang mengonsumsi ekstasi di dalam rumah saudara Sipit;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa semakin marah, dan selanjutnya langsung menuju ke rumah saudara Sipit. Saat itu Terdakwa tidak menemukan Korban, lalu Terdakwa segera kembali ke depan SD 1 Serigeni dan mengobrol dengan saudara Epet dan saudara Ropi. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, saudara Epet mendapat pesan melalui *WhatsApp* dari Korban yang memintanya menyampaikan kepada Terdakwa untuk menjemput

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Korban di rumah saudara Sipit. Sekitar pukul 04.45 WIB, Terdakwa meminjam sepeda listrik saudara Hasan untuk menjemput Korban. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah saudara Sipit tersebut, lalu Korban langsung naik sepeda listrik yang dikendarai Terdakwa dan pulang bersama Terdakwa;

- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa yang marah menanyakan jika Korban mengonsumsi ekstasi, namun Korban tidak mengakuinya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan Korban hendak diantar kemana dan Korban mengatakan jika ia hendak pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa dan Korban tiba di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Korban segera menuju lantai atas rumah tersebut dan masuk ke dalam kamar milik Terdakwa. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Korban sempat cekcok mulut sehingga membuat Terdakwa semakin marah. Terdakwa kemudian membenturkan kepalanya sendiri ke dinding kamar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa pun menggulingkan badannya ke atas kasur;

- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB, Korban memeluk badan Terdakwa dari belakang sambil meminta maaf kepada Terdakwa Rega. Lalu Terdakwa yang masih marah dan emosi langsung berdiri di depan Korban dan mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban ke arah dinding sehingga kepala Korban terbentur ke dinding kamar tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Korban kembali mendekati Terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf kepada Terdakwa. Tetapi Terdakwa kembali mendorong badan Korban dengan tangan Terdakwa, sehingga terjatuh ke lantai kamar dan badan Korban menabrak kursi sampai kursi tersebut jatuh;

- Bahwa Korban kembali mendekati Terdakwa untuk meminta maaf, namun Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut Korban hingga mulut Korban pecah dan berdarah sambil Korban merintih kesakitan. Setelah itu Korban terjatuh dan menjerit kesakitan sambil merintih, sekitar pukul 07.30 WIB, Nenek Terdakwa yang tinggal di lantai bawah sempat mendengar suara ribut antara Terdakwa dan Korban, yang diikuti dengan suara Korban sedang menangis sambil mengerang kesakitan. Saat itu Nenek Terdakwa sempat berteriak supaya keduanya jangan ribut;

- Bahwa karena masih mendengar suara Korban yang menangis sambil mengerang kesakitan, saksi Darmawan Bin Cik Ali yang merupakan paman

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Terdakwa mendatangi kamar Terdakwa. Ketika itu saksi Darmawan Bin Cik Ali sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal Korban yang menjerit dan terguling di lantai kamar tersebut. Terdakwa lalu mengatakan jika Korban sedang kesurupan sehingga saksi Darmawan Bin Cik Ali pun kemudian pergi. Setelahnya Terdakwa mencoba membangunkan tubuh Korban dari belakang dengan posisi badan Korban dalam keadaan duduk. Karena Korban masih menjerit dan menangis kesakitan, Terdakwa kemudian mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil menyuruh Korban untuk diam;

- Bahwa setelah Korban tidak menjerit dan menangis baru Terdakwa berhenti mencekik leher Korban. Kemudian Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia, lalu setelah dipastikan Terdakwa melepaskan cekikannya sehingga Korban terjatuh ke lantai kamar. Setelah Terdakwa melihat sudah tidak bersuara dan tidak bergerak lagi, Terdakwa langsung istirahat di atas kasur kamar di samping jenazah Korban;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa terbangun dan melihat Korban masih terguling di lantai kamar tersebut dengan mata sudah tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba memanggil namanya akan tetapi Korban tidak merespon. Selanjutnya Terdakwa mencoba memeriksa detak jantung di dada Korban, akan tetapi detak jantungnya sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan memanggil saksi Darmawan Bin Cik Ali, serta memintanya memeriksa keadaan Korban;

- Bahwa saksi Darmawan Bin Cik Ali yang melihat dari pintu kamar Terdakwa, Korban sudah tidak bergerak lagi dan telah meninggal dunia. Saksi Darmawan Bin Cik Ali kemudian memanggil perangkat desa setempat, lalu Korban segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung untuk mendapatkan pertolongan. Namun Korban dinyatakan meninggal sebelum di bawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kayuagung. Setelahnya Terdakwa segera dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mencekik leher Korban adalah agar Korban mati dan tidak mengerang kesakitan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain;

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul dan mencekik Korban dikarenakan Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati karena Korban pergi dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : VRJ/121/XI/2024/RUMKIT tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM., selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II M. Hasan Palembang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, usia dua puluh tahun, dengan panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna coklat campur pirang tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala kiri, leher, mata terdapat bintik-bintik pendarahan, pada bibir sudut kanan dan kiri bawah bagian dalam terdapat luka lecet, pada bibir, ujung jari bawah kuku tangan dan kaki ditemukan warna kebiruan, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri, selaput tebal otak kiri, pada pembukaan selaput tebal otak tampak pelebaran pembuluh darah otak, tampak retak pada kepala kiri bagian belakang, ditemukan resapan darah pada permukaan jaringan otak kiri, pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh pernafasan sampai kepercabangan bagian bawah, berat paru kiri tiga ratus tujuh puluh gram, berat paru kanan empat ratus delapan puluh gram, pada perabaan paru ditemukan derik udara, pada pemijitan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai datah hitam encer, Berat jantung dua ratus lima puluh gram, ditemukan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru, jantung dan hati, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan (asfiksia) akibat benda dengan kecenderungan permukaan lebar dan halus disertai retak pada kepala kiri bagian belakang sehingga terjadi pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hitam bergambar dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan levis berwarna biru muda merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, 1 (satu) buah kursi plastik yang sudah pias warnanya karena pemakaian merupakan kursi yang ada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai baju warna biru, 1 (satu) helai celana warna biru, 1 (satu) miniset warna pink, 1 (satu) helai BH warna coklat, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merupakan pakaian milik dari Korban;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Rega Ivanka Bin Syaiful Bahri** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Profesor van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, Dengan Sengaja (*opzet*) hanya dapat ditujukan kepada:

1. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
2. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
3. Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (*opzet* sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 292-309,);

Menimbang, bahwa pasal ini dirumuskan secara material (*delik material*), yang mana kejahatan baru dianggap selesai apabila akibatnya telah terjadi. Tidak dirumuskan bagaimana cara 'menghilangkan nyawa orang lain' atau 'pembunuhan' itu dilakukan, wujud perbuatannya bermacam-macam yaitu dapat menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya atau dapat berupa diam saja dalam hal seseorang

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



berwajib bertindak seperti tidak memberikan makanan kepada seorang bayi (*Prof. Wirjono Prodjodikoro, tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, hal. 68*);

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, dalam hal perumusan delik material selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*);

Menimbang, bahwa yang harus dipenuhi dalam rumusan pasal ini yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Pembunuhan (*doodslag*) itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang (*R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Adapun akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian (*Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Gunung Aksara, Bandung, hal. 68*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di Rumah Kakek Terdakwa, yang beralamat di Desa Serigeni, Kelurahan Srigeni Lama, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pencekikan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang terbangun dari tidurnya mendapati Korban pergi tanpa pamit, sehingga Terdakwa pun merasa marah. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumahnya menuju rumah Korban dengan maksud untuk mencari Korban, namun Korban juga tidak ada. Terdakwa lalu pulang kembali ke rumahnya menunggu kedatangan Korban, tetapi sampai dengan malam Korban tidak juga kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya untuk bermain bilyar sambil mencari keberadaan Korban. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa meninggalkan tempat bermain bilyar dan menuju SD 1 Serigeni, menyusul rekanya yaitu saudara Epet dan saudara Ropi yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang di depan SD 1 Serigeni. Kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan saudara Epet dan saudara

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ropi tersebut. Sekitar pukul 23.50 WIB, saudara Ayu datang menemui saudara Ropi dan memberitahu Terdakwa jika Korban dan saudara Faisal sedang mengkonsumsi ekstasi di dalam rumah saudara Sipit;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa semakin marah, dan selanjutnya langsung menuju ke rumah saudara Sipit. Saat itu Terdakwa tidak menemukan Korban, lalu Terdakwa segera kembali ke depan SD 1 Serigeni dan mengobrol dengan saudara Epet dan saudara Ropi. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, saudara Epet mendapat pesan melalui *WhatsApp* dari Korban yang memintanya menyampaikan kepada Terdakwa untuk menjemput Korban di rumah saudara Sipit. Sekitar pukul 04.45 WIB, Terdakwa meminjam sepeda listrik saudara Hasan untuk menjemput Korban. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah saudara Sipit tersebut, lalu Korban langsung naik sepeda listrik yang dikendarai Terdakwa dan pulang bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat di perjalanan, Terdakwa yang marah menanyakan jika Korban mengkonsumsi ekstasi, namun Korban tidak mengakuinya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan Korban hendak diantar kemana dan Korban mengatakan jika ia hendak pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa dan Korban tiba di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Korban segera menuju lantai atas rumah tersebut dan masuk ke dalam kamar milik Terdakwa. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan Korban sempat cekcok mulut sehingga membuat Terdakwa semakin marah. Terdakwa kemudian membenturkan kepalanya sendiri ke dinding kamar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa pun menggulingkan badannya ke atas kasur;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.30 WIB, Korban memeluk badan Terdakwa dari belakang sambil meminta maaf kepada Terdakwa Rega. Lalu Terdakwa yang masih marah dan emosi langsung berdiri di depan Korban dan mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa langsung mendorong Korban ke arah dinding sehingga kepala Korban terbentur ke dinding kamar tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Korban kembali mendekati Terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf kepada Terdakwa. Tetapi Terdakwa kembali mendorong badan Korban dengan tangan Terdakwa, sehingga terjatuh ke lantai kamar dan badan Korban menabrak kursi sampai kursi tersebut jatuh;

Menimbang, bahwa Korban kembali mendekati Terdakwa untuk meminta maaf, namun Terdakwa kembali memukul Korban dengan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut Korban hingga mulut Korban pecah dan berdarah sambil Korban merintih kesakitan. Setelah itu Korban terjatuh dan menjerit kesakitan sambil merintih, sekitar pukul 07.30 WIB, Nenek Terdakwa yang tinggal di lantai bawah sempat mendengar suara ribut antara Terdakwa dan Korban, yang diikuti dengan suara Korban sedang menangis sambil mengerang kesakitan. Saat itu Nenek Terdakwa sempat berteriak supaya keduanya jangan ribut;

Menimbang, bahwa karena masih mendengar suara Korban yang menangis sambil mengerang kesakitan, saksi Darmawan Bin Cik Ali yang merupakan paman Terdakwa mendatangi kamar Terdakwa. Ketika itu saksi Darmawan Bin Cik Ali sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal Korban yang menjerit dan terguling di lantai kamar tersebut. Terdakwa lalu mengatakan jika Korban sedang kesurupan sehingga saksi Darmawan Bin Cik Ali pun kemudian pergi. Setelahnya Terdakwa mencoba membangunkan tubuh Korban dari belakang dengan posisi badan Korban dalam keadaan duduk. Karena Korban masih menjerit dan menangis kesakitan, Terdakwa kemudian mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil menyuruh Korban untuk diam;

Menimbang, bahwa setelah Korban tidak menjerit dan menangis baru Terdakwa berhenti mencekik leher Korban. Kemudian Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal dunia, lalu setelah dipastikan Terdakwa melepaskan cekikannya sehingga Korban terjatuh ke lantai kamar. Setelah Terdakwa melihat sudah tidak bersuara dan tidak bergerak lagi, Terdakwa langsung istirahat di atas kasur kamar di samping jenazah Korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa terbangun dan melihat Korban masih terguling di lantai kamar tersebut dengan mata sudah tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba memanggil namanya akan tetapi Korban tidak merespon. Selanjutnya Terdakwa mencoba memeriksa detak jantung di dada Korban, akan tetapi detak jantungnya sudah tidak ada. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan memanggil saksi Darmawan Bin Cik Ali, serta memintanya memeriksa keadaan Korban;

Menimbang, bahwa saksi Darmawan Bin Cik Ali yang melihat dari pintu kamar Terdakwa, Korban sudah tidak bergerak lagi dan telah meninggal dunia. Saksi Darmawan Bin Cik Ali kemudian memanggil perangkat desa setempat, lalu Korban segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung untuk mendapatkan pertolongan. Namun Korban dinyatakan meninggal sebelum di bawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kayuagung.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelahnya Terdakwa segera dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mencekik leher Korban adalah agar Korban mati dan tidak mengerang kesakitan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul dan mencekik Korban dikarenakan Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati karena Korban pergi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : VRJ/121/XI/2024/RUMKIT tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM., selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II M. Hasan Palembang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal, usia dua puluh tahun, dengan panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna coklat campur pirang tidak mudah dicabut, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala kiri, leher, mata terdapat bintik-bintik pendarahan, pada bibir sudut kanan dan kiri bawah bagian dalam terdapat luka lecet, pada bibir, ujung jari bawah kuku tangan dan kaki ditemukan warna kebiruan, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri, selaput tebal otak kiri, pada pembukaan selaput tebal otak tampak pelebaran pembuluh darah otak, tampak retak pada kepala kiri bagian belakang, ditemukan resapan darah pada permukaan jaringan otak kiri, pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh pernafasan sampai kepercabangan bagian bawah, berat paru kiri tiga ratus tujuh puluh gram, berat paru kanan empat ratus delapan puluh gram, pada perabaan paru ditemukan derik udara, pada pemijitan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer, Berat jantung dua ratus lima puluh gram, ditemukan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru, jantung dan hati, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan (asfiksia) akibat benda dengan kecenderungan permukaan lebar dan halus disertai retak pada kepala kiri bagian belakang sehingga terjadi pendarahan pada rongga kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hitam bergambar dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan levis berwarna biru muda merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, 1 (satu) buah kursi plastik yang sudah pias warnanya karena pemakaian merupakan kursi yang ada di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) helai baju warna biru, 1 (satu) helai celana warna biru, 1 (satu) miniset warna pink, 1 (satu) helai BH warna coklat, dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merupakan pakaian milik dari Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan mencekik korban. Di mana perbuatan tersebut diawali dengan adanya perselisihan antara Terdakwa dengan korban dikarenakan Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati karena Korban pergi dengan laki-laki lain. Kemudian saat Korban berusaha meminta maaf kepada Terdakwa, mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung mendorong Korban ke arah dinding sehingga kepala Korban terbentur ke dinding kamar tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Korban kembali mendekati Terdakwa, Terdakwa kembali mendorong badan Korban dengan tangannya sehingga terjatuh ke lantai kamar dan badan Korban menabrak kursi sampai kursi tersebut jatuh. Selanjutnya Korban kembali mendekati, namun Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan sikut tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut Korban hingga mulut Korban pecah dan berdarah sambil Korban merintih kesakitan. Setelahnya korban terus mengerang kesakitan, sehingga kemudian Terdakwa mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil menyuruh Korban untuk diam supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Adapun perbuatan-perbuatan Terdakwa kepada Korban tersebut dinilai menjadi penyebab meninggalnya Korban sebagaimana hasil *Visum et repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas dan dikaitkan dengan motif Terdakwa serta hasil *visum et repertum*, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa memukul dan mencekik korban tersebut dilakukan dengan sengaja dan didasari atas adanya maksud (niat) untuk menghilangkan nyawa korban. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara nyata telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan sependapat dengan kualifikasi dan pasal yang telah dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat berkenaan dengan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Lebih lanjut, perlu untuk dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa menghilangkan nyawa orang;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait lamanya pemidanaan tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tetap berpedoman kepada ketentuan pemidanaan yang diatur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa serta keadaan-keadaan lainnya yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna hitam bergambar;
- 1 (satu) helai celana pendek berbahan levis berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah kursi plastik yang sudah pias warnanya karena pemakaian;
- 1 (satu) helai baju warna biru;
- 1 (satu) helai celana warna biru;
- 1 (satu) miniset warna pink;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Belum terdapatnya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga dari korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REGA IVANKA BIN SYAIFUL BAHRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna hitam bergambar;
 - 1 (satu) helai celana pendek berbahan levis berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah kursi plastik yang sudah pias warnanya karena pemakaian;
 - 1 (satu) helai baju warna biru;
 - 1 (satu) helai celana warna biru;
 - 1 (satu) miniset warna pink;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Kag



Rosi Kurniady, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)